

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

RODRIGUEZ READY MIX, INC.	/	CIVIL NUM.: AG2025CV01243
PETICIONARIO	/	
	/	
VS.	/	SOBRE: Artículo 14.1 de la Ley de
	/	Reforma de Permisos (Ley 161 de 1ro.
HORMIGONERA CHAPARRO, INC.	/	de diciembre de 2009, según enmen-
PETICIONADO	/	dada) Petición de Interdicto Estautario
////////////////////////////////////	/	

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece **Hormigonera Chaparro, Inc.**, por conducto de la abogada que suscribe y muy respetuosamente **SOLICITA:**

1. La aquí compareciente es una corporación debidamente inscrita en el Departamento de Estado, cuyo presidente lo es el Ingeniero Santiago R. Varela Rosario y según surge de dicha entidad el agente residente es el Ingeniero Santiago R. Varela Rosario. (Anejo 1)
2. La parte peticionaria obtuvo una orden del Honorable Tribunal, citación y mandamiento dirigido a la parte peticionada.
3. El pasado 24 de julio de 2025, la demanda enmendada, así como la orden, citación y mandamiento le fue entregada a la Sra. Rebeca Martínez Hernández, que no es ningún oficial de la corporación antes mencionada, ni mucho menos su agente residente. (Anejo 2)
4. Aún cuando el Artículo 14.1 guarda silencio sobre a quien debe entregarse los documentos antes mencionados, las reglas de procedimiento civil de forma supletoria gobiernan dicho aspecto ya que por imperativos constitucionales para que el Tribunal adquiriera jurisdicción sobre la persona es necesario que se le dé aviso a la persona demandada o peticionada.
5. Las Reglas de Procedimiento Civil 4.3 y 4.4 que rigen la forma y manera para dicha entrega personal establece que el propósito de un diligenciamiento es:

- (1) para que la persona a quien se le entregó el emplazamiento sea la persona capacitada en derecho para recibirlo pues de lo contrario el emplazamiento es nulo y no confiere jurisdicción al Tribunal;
- (2) dar y exponer la fecha en que se emplazó para que el demandado pueda determinar el plazo que fijó la ley - en este caso el Tribunal mediante la orden – para tomar las medidas que estime oportunas para la defensa de sus derechos;

-2-

(3) verificar si la persona del diligenciante reúne los requisitos para así hacerlo. [A.F.F. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 310 (1970)].

6. La Regla 4.4 (e) establece que el diligenciamiento personal a una corporación, compañía, sociedad, asociación o cualquier otra persona jurídica, entregando copia del emplazamiento y de la demanda a un(a) oficial, gerente administrativo, agente general o a cualquier otro agente autorizado por nombramiento o designado por ley para recibir éstos. Tal disposición es clara y no admite desvío alguno.
7. Según se desprende de lo antes mencionado, este Honorable Tribunal debe declarar nulo el emplazamiento realizado y desestimar la petición por falta de jurisdicción en la persona del demandado, peticionado.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal se declare Con Lugar la Solicitud de Desestimación aquí presentada.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 30 de julio de 2025.

CERTIFICO: haber enviado copia fiel y exacta del escrito a la Lcda. Wanda I. Cruz Pacheco, Avilés, Cruz & Asoc., SA 20 Calle Bucaré, Urb. Valle Hermoso Sur, Hormigueros, Puerto Rico 00660, mediante su correo electrónico: wcruz@avilescruz.com.

f:/Carmen M. Quiñones Núñez
Abogado de la Parte Peticionada
RUA: 6102
644 Ave. Andalucía, Urb. Puerto Nuevo
San Juan, Puerto Rico 00920
Tel. (787) 210-6404
Email: cmqn1771@gmail.com